

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8785/2543

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต
เลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ร้อง

นายสมเกียรติ ศรีศิลป์

ผู้คัดค้าน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มาตรา 23 วรรค 1
(3)

ผู้คัดค้านไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริง ที่ผู้คัดค้านอ้างว่า ผู้คัดค้านทำหนังสือแจ้ง
เหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมอบอำนาจให้ ส. ไปยื่นภายในกำหนดแล้ว ก็ปรากฏ
ว่า ส. ไม่ได้ไปยื่นหนังสือเนื่องจากไปถึงล่วงเวลา ดังนี้ จึงต้องฟังว่าผู้คัดค้านมิได้แจ้ง
เหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายด้วย เมื่อผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย ผู้คัดค้านจึงเสียสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

(คำสั่งศาลฎีกา)

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำเขตที่ ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศรายชื่อนายสมเกียรติ ศรศิลป์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดนครศรีอยุธยา แล้ว แต่ต่อมาปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งรายนี้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครในครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๓ และมีได้แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ จึงต้องเสียสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของนายสมเกียรติผู้สมัครรับเลือกตั้งรายนี้

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านมีเหตุจำเป็นที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าวเนื่องจากวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๓ ผู้คัดค้านเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเยี่ยมบิดาซึ่งป่วยหนักที่บ้านเลขที่ ๑๙/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหล่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ นาฬิกา จึงเดินทางกลับ ผู้คัดค้านได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้นายสมาน จินเพชร ไปยื่นหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องภายในกำหนดแล้ว แต่นายสมานไปล่วงเลखเวลาเพราะต้องไปทำธุระกิจที่ต่างจังหวัดผู้คัดค้านมีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นสืบพยานแทนศาลฎีกาแล้ว

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันและไม่ได้เถียงกันรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามคำร้องจริง ที่ผู้คัดค้านอ้างว่า ผู้คัดค้านทำหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมอบอำนาจให้นายสมาน จินเพชร ไปยื่นภายในกำหนดแล้วก็ปรากฏข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของผู้คัดค้านเอง ว่านายสมานไม่ได้ไปยื่นหนังสือเนื่องจากไปถึงล่วงเวลาเพราะต้องไปทำ

ธุรกิจที่ต่างจังหวัด ดังนั้นจึงต้องฟังว่าผู้คัดค้านมิได้แจ้งเหตุการณ์ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายด้วย เมื่อผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุการณ์ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย ผู้คัดค้านจึงเสียสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของนายสมเกียรติศิริศิลป์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

(ประพันธ์ ทรัพย์แสง-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>